



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

1 נציגות הבית המשותף, קולומביה 16 כניסה ה' ירושלים

באמצעות ב"כ עו"ד נפתלי אור - נר

תובעת בתיק
345/2017, הנתבעת
תיק 73/18

נגד

1 דינה פליפנקו ת.ז 319605127

באמצעות ב"כ עו"ד ארקדי פולונסקי,
ייצוג מטעם הסיוע המשפטי.

נתבעת בתיק
345/2017, התובעת
תיק 73/18

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם זכאית הנתבעת להשבת סכומים שהוציאה לטענתה לשם ביצוע תיקונים בגג הבית המשותף.

א. עיקרי העובדות

1. הליך זה עוסק בבית המשותף הממוקם ברחוב קולומביה 16 בירושלים והידוע כגוש 30435 חלקה 17 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף רשום ככזה בפנקס הבתים המשותפים ולו 4 קומות, 5 כניסות ו- 42 תתי חלקות. דירת הנתבעת ממוקמת בכניסה ה', בקומה הרביעית של הבית המשותף. התובעת היא נציגות כניסה ה' בבית המשותף (להלן: "**הנתבעת**" או "**הנציגות**") ואילו הנתבעת (להלן גם: "**פליפנקו**" או "**הנתבעת**") היא בעלת מחצית הזכויות בדירה בבית המשותף הידועה כתת חלקה 34 והממוקמת בכניסה ה' של הבית המשותף (להלן: "**דירת הנתבעת**"). שטחה של דירת הנתבעת הוא 34 מ"ר וחלקה ברכוש המשותף- 8/322. לבית המשותף קיים תקנון מוסכם.
2. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעת בסך כולל של 3,786 ₪ וזאת, על פי הנטען בכתב התביעה, בגין חובה עבור דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף לתקופה שבין ינואר 2013 ועד אוגוסט 2017. הנתבעת, מצדה, הגישה גם היא תביעה כספית כנגד הנציגות (1/73/2018), על סך של 8,000 ₪, עבור תיקונים שלטענתה נאלצה לבצע ברכוש המשותף. אי לכך עתרה להורות לנציגות להשיב את הסכומים בהם נשאה עבור תיקון הגג המשותף ותיקוני הרטיבות שנגרמו לדירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בהחלטה מיום 26.2.18 אוחדו התביעות והדיון בהן נערך לפיכך במאוחד. במסגרת קדם משפט שהתקיים ביום 13.12.17 (בפני המותב הקודם ששמע את התיק, המפקח (כתוארו דאז) א.סילברמן), נקבע כי היות שהנתבעת אינה מכחישה את החוב - היא זו שתחל במלאכת הגשת הראיות (ראה גם החלטה מיום 13.5.18 שניתנה לאחר איחוד הדיון בהליכים). הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית והתקיים דיון הוכחות לפניי. לאחריו, סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב.
4. אציין כבר עתה כי בין הצדדים התנהל הליך קודם בפני המפקח על רישום מקרקעין (תיק 223/10-להלן "ההליך הקודם"), שעניינו היה בתביעה כספית שהגישה הנציגות כנגד הנתבעת בגין אי תשלום חובותיה. במסגרת דיון שהתקיים ביום 26.1.11 הגיעו הצדדים להסכמה, לה ניתן תוקף של פסק דין, אשר עיקריה כי הנתבעת תשלם את חובותיה (שעמדו נכון לאותו מועד על 2,074 ₪) ב-15 תשלומים שווים. כמו כן הוסכם כי- **"במסגרת האסיפה הכללית הקרובה, תעלה הנתבעת את בקשתה למנות וועד בית חיצוני, וכן את טענותיה בדבר רטיבות נטענת בדירתה..."** (ראה נספח לכתב התביעה בתיק 345/17).

ב. עיקרי טענות הנציגות

5. הנציגות טוענת כי אין זו הפעם הראשונה בה היא נאלצת לפנות בתביעה כנגד הנתבעת משום שאינה משלמת את חובותיה עבור דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף. נטען כי בהליך קודם כבר חויבה הנתבעת בתשלום.
6. באשר לתביעת פליפנקו נטען כי הודעת קיזוז לא יכולה הייתה להישלח על פי דין אלא כאשר אדך החל להיווצר חובה של פליפנקו ואילו בפועל ביקשה את הקיזוז רק 5 שנים מאוחר יותר. נטען כי אין לדרישתה לקיזוז בסיס חוקי כלשהו. לטענת הנציגות, פליפנקו לא עמדה בחובה המוטלת עליה להוכיח את התנאים שנקבעו בפסיקה על מנת להכיר בזכאותו של בעל דירה לקבלת החזר מהנציגות בגין הוצאות שהוציא לטובת הרכוש המשותף.
7. לטענת הנציגות, טענות הנתבעת לקיומו של ליקוי וכן לביצוע התיקון- לא הוכחו. נטען כי הנתבעת לא זימנה לעדות את הקבלן מטעמה ואף לא בעלי דירות נוספים שלשיטתה היו עדים לרטיבות בדירתה. נטען, כי קיימות ראיות אשר דווקא מלמדות כי לא בוצע כל איטום ברכוש המשותף מטעם הנתבעת. בין היתר נטען כי בניגוד לטענת הנתבעת לפיה נעשה בגג איטום ב"פולייג", בפועל קיימות בו יריעות ביטומניות. ממילא, כך נטען, לא הוכח כי עבודה שבוצעה, ככל שבוצעה, בוצעה כדבעי. הנציגות טוענת כי בפועל כל האיטום הקיים בגג בוצע על ידי הנציגות עצמה ולא על ידי הנתבעת או מי מטעמה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. הנציגות מוסיפה וטוענת כי הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח כי הקדימה פניה לנציגות וכי זו סירבה לתקן. בהקשר זה נטען כי טענותיה בדבר פניה לנציגות הן עמומות וכלליות כאשר פליפנקו לא הציגה כל ראיות לפניו כגון מכתב או עדויות שיתמכו בכך. עוד נטען כי בניגוד לעדות הנתבעת בעל פה לפיה פנתה לנציגות, קיימות עדויות רבות מטעם הנציגות המלמדות שלא כך הדבר. לטענת הנציגות, המכתב היחיד שהוצג מטעם הנתבעת לנציגות, מכתבה של ב"כ דאז עו"ד ח'ורי, נעשה רק לאחר ביצועו של האיתום ולא מראש כנדרש. הנציגות מאשרת כי לכל היותר פנתה אל נציגיה פעמים או שלוש והלינה על נזילות, אולם הנציגות התייחסה לטענותיה אלה ולא מצאה להן בסיס.

9. לטענת הנציגות, הנתבעת אף לא הוכיחה כי הייתה קיימת דחיפות מיוחדת בביצוע עבודות האיתום באופן שפנייה למפקח הייתה מובילה להחמרת הנזק באופן משמעותי. בהקשר זה נטען כי לטענת הנתבעת הרטיבות החלה להופיע אצלה בשנת 2007-2008 ואף על פי כן פנתה לעו"ד ח'ורי רק 6-7 שנים מאוחר יותר. נטען כי במצב דברים זה לבטח יכולה הייתה לפנות למפקח בתביעה עוד טרם ביצוע העבודות, בעיקר בשים לב לקיומו של הליך קודם בין הצדדים, אולם נמנעה מלעשות כן.

10. הנציגות טוענת כי בפועל אטום הגג באמצעות יריעות ביטומיניות וזאת כאשר הנתבעת טוענת כי ביצעה איתום בפוליג. לפיכך נטען כי הגג אכן נאטם כדבעי ביריעות ביטומיניות בצורה נאותה, אך לא על ידי הנתבעת.

11. הנציגות מוסיפה וטוענת כי פליפנקו הציגה 4 גרסאות שונות לעלות בה נשאה לצורך ביצוע איתום הגג ותיקון הנזקים (מכתב עו"ד חוקי- 6,400 ₪, כתב ההגנה- 7,100 ₪, כתב התביעה שכנגד- 8,000 ₪, סיכומיה- 4,400 ₪). נטען כי ריבוי הגרסאות מלמד על אי הוודאות בנוגע לסכום השיפוי אותו דורשת הנתבעת. נטען כי היות שמדובר בסכום ניכר יש לנקוט משנה זהירות בטרם הוצאתו ותיבעתו מהנציגות.

ג. עיקרי טענות פליפנקו

12. הנתבעת אינה מכחישה את קיום החוב בסכום הנתבע על ידי הנציגות אולם טוענת כי עומדת לה זכות הקיזוז בגינו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. לטענת פליפנקו, משך שנים סבלה מחדירת רטיבות לדירתה מהגג המשותף. בשנת 2008 נעשה ניסיון על ידי הנציגות לתקן את הגג ללא הואיל והרטיבות המשיכה. לטענתה, פנתה פעם אחר פעם לחברי הנציגות לתקן את הנזילה, אולם אלו התחמקו מפניותיה. נטען כי בהליך הקודם הוסכם שתתקיים אסיפה כללית בה יתייחסו לטענותיה בעניין הרטיבות, אולם אף על פי כן הנציגות לא תיקנה את הנדרש. במצב דברים זה טענה כי נאלצה להזמין אנשי מקצוע לשם איטום הגג ותיקון נזקי הרטיבות בדירתה.

14. פליפנקו טוענת בכתב הגנתה כי הודיעה על כך לנציגות ודרשה כי יושבו לה הסכומים שהוציאה בגין התיקון- בסך של 7,100 ₪. לטענת פליפנקו, היות שהגג הוא רכוש משותף היה על הנציגות לבצע תיקון זה ולשאת בעלות ולפיכך עליה להשיב לה את הסכומים שהוציאה לשם כך. פליפנקו הוסיפה וטענה כי באת כוחה לשעבר, עו"ד רינה ח'ורי, שלחה לנציגות מכתב בו הודיעה כי אם סכום תיקון הגג לא יושב לה, אזי יש לראות בכך הסכמה של הנציגות לקיזוז מדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף השוטפים. לטענתה, גם שלחה מכתב אישי עם חישוב מספר החודשים בהם אינה חייבת בתשלום. פליפנקו הדגישה כי הנציגות, כמו גם יתר בעלי הדירות, לא השיבו למכתביה אלה ולא חלקו עם האמור בהם. כמו כן נטען כי אף לא דרשו ממנה את תשלום דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף והכל בידעה ברורה כי אינם זכאים לתשלום כלשהו. נטען כי מאז כתיבת המכתבים בשנת 2014 ועד יולי 2017, בסמוך להגשת התביעה, לא קיבלה כל דרישה מהנציגות לתשלום. לטענת פליפנקו, הגשת התביעה מהווה משום הפרת ההסכמה בהתנהגות לפיה היא זכאית לקיזוז ואף שימוש לרעה בהליכי משפט.

15. פליפנקו מוסיפה וטוענת בכתב הגנתה כי אכן לא שילמה את שלושת התשלומים האחרונים כפי שנפסקו בהליך הקודם, אולם לטענתה עשתה זאת מטעמי קיזוז.

16. הנתבעת טוענת כי היא עומדת בכל הכללים שהותוו בפסיקה לשם קבלת החזר מהנציגות על ביצוע תיקון שביצעה ברכוש המשותף. לטענתה, חדירת המים מהגג אל דירתה מהווה הצדקה של ממש לביצוע תיקון הגג. לטענתה, עמדה גם בנטל המוטל עליה להקדים פניה לנציגות, אלא שפניותיה אלו לא הביאו לתיקון הנדרש. נטען כי עדות מר אלפסי מטעם הנציגות אינה רלוונטית שכן לא כיהן כחברת נציגות בתקופה הרלוונטית להליך 73/18. נטען כי עדותו של מר שלום שטרית מטעם הנציגות דווקא תמכה בטענותיה בדבר הקדמת פניה לנציגות. הנתבעת טוענת כי אף הוכיחה את ביצוע עבודות האיטום בגג באמצעות עדותו של איש המקצוע אשר ביצע אותן. נטען כי הנתבעת הציגה את הקבלות בנוגע לביצוע האיטום ותיקון הנזילה. בסיכומיה טענה כי קיימת הצדקה, לכל הפחות, לקזז את הסכומים לפי הקבלות בהן מצוינות במפורש ההוצאות הקשורות לתיקון הגג



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ונאמדות על 4,400 ש. נטען כי מדובר בסכום סביר ואף נמוך וזאת כאשר בפסיקה נקבע כי להחמיר בנוגע לנטל כאשר מדובר בהוצאות גבוהות.

ד. דיון והכרעה

17. ככלל, על בעל דירה המעוניין בביצוע תיקון ברכוש המשותף, בשל ליקוי כלשהו העלול לפגוע בדירתו, לפנות אל נציגות הבית המשותף ולדרוש את ביצוע התיקון. כך, גם מורה סעיף 3(א) לתקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"): **"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"**. באופן דומה, נקבע כי- **"הדרך הנכונה בה על דייר ללכת, היא פנייה לנציגות בדרישה שיתוקנו הפגמים"** (ראה עא (י-ם) 179/84, ליקה ברטה רוס נ' נציגות הבית המשותף מרח' לייב יפה 1 ואח' (פורסם ב"נבו"), להלן: **"פרשת רוס"**).

18. כאשר הפניה אל הנציגות אינה נושאת פרי, דרך המלך היא לפנות אל המפקח על רישום המקרקעין (להלן: **"המפקח"**) על מנת לאכוף על הנציגות את חובתה. על אפשרות זו נכתב בפסק הדין בפרשת רוס כי **"גם מבחינת הדייר זוהי האפשרות המועדפת, מאחר שבדרך זו מבטיח עצמו הדייר מפני האפשרות שלאחר שיוציא ממון רב על תיקונים, יחליט בית המשפט מטעם זה או אחר כי לא ניתן להחזיר לו את הוצאותיו, או שלא מגיע לו החזר כל הסכום אלא חלקו בלבד..."** (שם, עמ' 421).

19. בפרשת רוס נקבע עוד כי על בעל דירה שביצע תיקון ברכוש המשותף באופן עצמאי להוכיח קיומם של ארבעה תנאים מצטברים על מנת שיהא זכאי לקבלת החזר הוצאותיו: 1. קיומו של פגם ברכוש המשותף. 2. ההוצאות שהוציא היו סבירות בנסיבות העניין. 3. התיקון שנעשה מחויב המציאות. 4. התיקון בוצע ברמה נאותה. קביעות פרשת רוס אושרו גם בפסקי דין מאוחרים יותר (ראה: ע"א (י-ם) 4371/03, **יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודדה** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 7.6.04), ע"א (י-ם) 6403/05, **נאוה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 15.2.06). יש להדגיש כי דייר שמתקן ליקוי ברכוש המשותף על דעת עצמו ואף זכאי לקבל שיפוי על כך הוא בגדר החריג. דרך המלך היא, כאמור, להקדים פניה לנציגות או אל המפקח על רישום המקרקעין בתביעה מתאימה.

20. לאחרונה, עלתה הסוגיה לפתחו של בית המשפט העליון ברע"א 4984/17, **שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 14.12.17), שם קבע כב' השופט הנדל, בין היתר, שיש להבחין בהם יש לעמוד לשם קבלת החזר מהנציגות בנסיבות בהן בעל דירה שתיקן ליקוי מבקש להורות על שיפוי בגין הוצאותיו: א. הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף, אשר היה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. נעשתה פנייה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, אולם הנציגות סירבה לתקן.
- ג. פניה למפקח הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי.
- ד. נחיצות התיקון - אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.
- ה. הליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידי בעל הדירה בצורה נאותה.
- ו. עלות התיקון : ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על בעל הדירה המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו.

21. כב' השופט הנדל הוסיף והבהיר כי : **"...אין המדובר ברשימה ממצה או קביעה בדבר מעמדם של השיקולים השונים זה מול זה"**.

22. בשים לב לרקע המשפטי לעיל, אבחן להלן את נסיבות המקרה שלפניי. אדרש אפוא לסוגיות השונות על בסיסן יש להכריע בסוגיה. כבר עתה אציין כי בסופו של דבר מצאתי כי דין תביעת הנציגות להתקבל ברובה ותביעתה של פליפנקו- להידחות.

23. עוד קודם שנבחן את התקיימות התנאים שהותוו בפסיקה בהקשר זה, יש להדגיש כי במקרה הנדון אין מחלקות בין הצדדים בדבר קיום החוב הנתבע בתביעת הנציגות. עם זאת, טוענת הנתבעת כי עומדת לה זכות קיזוז. דינה של טענת הקיזוז להידחות. מקורה של טענת הקיזוז היא בהוראות הדין המהותי, ולפיכך יש לבחון האם הדין המהותי מעניק זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843). החוק הוא הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת החוק התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף (ראה גם: עש"א (י-ם) 51634-02-18 עומר אלבז השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר, [פורסם ב"נבו"], 3.6.18).

24. בספרו של א. אייזנשטיין, **"יסודות והלכות בידיני מקרקעין"** חלק שלישי (בעמ' 334), עומד המלומד על הרציונל הניצב מאחורי כלל זה והוא החשיבות הניכרת לכך שהליכי גביית דמי ניהול ואחזקה בבית משותף יהיו הליכים פשוטים ומהירים-

" בעל דירה שנתבע לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, אינו רשאי לטעון טענת קיזוז כשם ששותף במקרקעין רשאי לטעון. זאת מכיוון שהרכוש המשותף הצמוד לדירות וטפל להן, אי החזקתו בצורה תקינה כתוצאה מטענת קיזוז עשויה להתברר כעבור זמן ממושך ועלולה לפגוע קשה בדירות ובאיכות החיים של בעליהן"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. בשים לב לאמור, יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה אי המענה של הנציגות למכתבה של ח'ורי (נספח ו') לתצהיר עשותה הראשית של פליפנקו, מכתב עו"ד חורי מיום 14.8.14 - להלן: **"מכתב ח'ורי"**, במסגרתו דרשה את עלות התיקון מהנציגות לאחר ביצועו, מהווה למעשה הסכמה שבשתיקה לטענת הקיזוז שהעלתה. כאמור, הדין אינו מאפשר טענת קיזוז בכל הנוגע לתשלום דמי הניהול וההחזקה. בנסיבות אלו וודאי שהיעדר מענה אין בו די על מנת להוות הודאה או הסכמה לטענה זו של פליפנקו.

26. הנה כי כן, די בכך על מנת לקבוע שדין התביעה העיקרית להתקבל וכי על הנתבעת לשלם את חובה (שאינו שנוי במחלוקת) בסך של 3,360 ₪ לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה (ינואר 2013 - אוגוסט 2017). באשר לחלק הנוסף שנתבע בסך של 414 ₪, הרי שעל פי כתב התביעה מדובר בחוב פסוק בהתאם להליך הקודם ושטרם שולם. אין מקום לפסוק חוב שכבר ניתן בגינו פסק דין. על התובעת אפוא לשקול פנייה בהליכי אכיפת פסק דין אשר נועדו למצבים מעין אלו.

27. אפנה אפוא לבחון את תביעתה של פליפנקו כנגד הנציגות (73/18).

האם היה ליקוי ברכוש המשותף שחובה על הנציגות לתקנו?

28. הנתבעת טענה כאמור לליקוי איטום בגג המשותף אשר הוביל לרטיבות בדירתה. בתצהיר עדותה הראשית נטען כי **"הרטיבות החלה לאחר שנציגות הבית המשותף התקינה בגג עוגן לצורך התמיכה באנטנת הטלוויזיה הגדולה. העוגן חובר לגג באופן רשלני וכתוצאה נפגע איטום הגג והמים החלו לחדור לתוך דירתו"** (ראה סעיפים 5 ו-6 לתצהיר עדותה הראשית).

29. פליפנקו טענה כי ביצעה את העבודה באמצעות הקבלן יעקב ישראל (להלן: **"הקבלן"**), ואף הגישה קבלות שסיפק לה והוא חתום עליהן (ראה נספח א' לתצהיר עדותה הראשית). העד נוראל חי בביוף (להלן: **"בביוף"**) מי שהעיד מטעם פליפנקו כי ביצע את העבודות עם הקבלן, לא ציין בתצהירו דבר בנוגע ל"עוגן" כמקור בעיה בגג. בתצהירו ציין כי ראה בגג **"יריעות ישנות וחורים"**, ראה כי **"יש מים שחודרים לתוך הדירה"**, וכן ציין כי **"למיטב זכרוני היו על הגג דודים שמים נזלו מהדודים האלה והגג מעל דירתה של דינה היה רטוב"** (ראה בסעיפים 4-6 לתצהיר עדותו הראשית של בביוף). בחקירתו הנגדית אישר כי הבחין ברטיבות בקיץ והסביר זאת כך - **"ברור, הדוד היה מקולקל"** (ראה פרוט' מיום 20.5.19 עמ' 7 שורות 26-27). הקבלן לא העיד בהליך.

30. המהנדס מטעם הנתבעת, אלכסנדר בליומנקרנץ (להלן: **"המהנדס"**) העיד בחוות דעתו מיום 6.6.18 (הוגשה ביום 26.7.18) כי ערך ביקור ביום 23.5.18. המהנדס הזכיר את טענת התובעת לפגם באיטום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעקבות הצבת העוגן על הגג וציין כי - **"ביום הביקורת אנטנה שהייתה קשורה לעוגן לא קיימת בגג אך העוגן נמצא מתחת לשכבת האיטום"** (ראה בפרק ד' לחוות דעתו, סעיף 3). המהנדס פרט ליקויים שונים בגג, שאינם רלוונטיים להליך דנן. בהתייחס לעוגן כאמור ציין כי: **"חוסר תיקוני האטימות בחיבור העוגן לגג בהחלט היה יכול לגרום לחדירת מים אל תוך המבנה בעת גשמים וחלחולה עד למפלס התקרה התחתון בחלל הדירה"**. בחקירתו הנגדית אישר כי ביום הביקור אנטנה שהייתה קשורה לעוגן כבר איינה קיימת- **"אבל ראיתי סימנים שאנטנה הייתה"** (פרוט' 20.5.19, עמ' 8 שורה 34).

31. התמונה העולה היא אפוא כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח קיומו של ליקוי ברכוש המשותף כטענתה, היינו ליקוי איטום בגג אשר נבע מאופן הצבת עוגן האנטנה. אמנם, הנתבעת הלינה על רטיבות בדירתה כבר בהליך הקודם בין הצדדים, אולם אין בכך די בכדי ללמוד על מקורו. גם אם ניתן להניח כי היה ליקוי בגג, לא ברור כי היה זה ליקוי איטום, ובהחלט שלא כי היה ליקוי איטום שנבע מאופן הצבת העוגן. עדות הנתבעת בהקשר זה נותרה כעדות יחידה. בביוף מטעמה כלל לא אישר טענה זו. העד המרכזי, הקבלן, לא העיד בהליך. במובן זה כי יש להחיל על המקרה את הכלל לפיו צד שנמנע מלזמן עד לעדות, חזקה שעדותו הייתה פועלת כנגדו (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה (1) 736). המהנדס לא ראה את הליקוי בזמן אמת אלא ערך חוות דעת שנים לאחר מכן, אשר בכל הנוגע ל"עוגן" ניזונה ברובה מדברי פליפנקו עצמה. המהנדס לא ראה בעצמו כל ליקוי באיטום סביב העוגן ועל כן לא יכול היה להעיד ממקור ראשון כי אכן זה היה מקור הליקוי שהוביל לרטיבות לדירת הנתבעת לטענתה. אין די בעובדה שחוסר איטום כאמור יכול היה להוביל לרטיבות בדירתה, אלא נדרשת ראיה כי אכן הפגם באיטום הוא שהוביל לרטיבות. ראיה זו אינה נמצאת בעדות המהנדס.

32. זאת ועוד. אף אם הייתי מקבלת את טענת פליפנקו כי אכן היה ליקוי ברכוש המשותף שחובה היה על הנציגות לתקנו, וזאת רק מן הטעם כי דירתה היא דירת גג ורטיבות בתקרת דירת גג נוצרת בדרך כלל מפגם באיטום הגג, וכן בשים לב להליך הקודם, דינה של התביעה היה להידחות מחמת העובדה שהנתבעת לא עמדה גם ביתר המבחנים כפי שאפרט להלן.

האם נעשתה פנייה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי שהנציגות סירבה לתקן

33. התובעת טענה, כאמור, כי פנתה מספר פעמים, בעל פה בלבד, לחברי הנציגות בנדון אולם אלו לא נענו לפנייתיה לאיטום הגג. לא יכול להיות חולק כי פליפנקו התלוננה על רטיבות כבר בהליך הקודם ואף ניתן בו פסק דין המורה על קיומה של אסיפה כללית בנדון והעלאת טענות פליפנקו במסגרת זו. אלא, שפסק הדין בהליך הקודם ניתן בשנת 2011 ואילו את התיקונים לטענתה ביצעה בשנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2014. לפיכך לא ניתן לראות בהליך הקודם כפנייה שנעשתה טרם ביצוע התיקונים. פניה כאמור צריכה הייתה להיות סמוכה לביצוע התיקונים ולא כזו הנעשית שנים לפני כן.

34. בהקשר זה העידה הנתבעת כי טרם ביצוע התיקון פנתה בעל פה לחברי הנציגות שלום שטרית (להלן: "שטרית") ולגב' רותי טקסיר (להלן: "טקסיר"). ראה בחקירתה הנגדית עמ' 10 שורה 39, עמ' 11 שורה 14). לטענתה אלו לא השיבו לפניותיה: "שלום ברח ממני" (עמ' 11 שורה 44). שטרית בתצהירו הכחיש מכל וכל כי פליפנקו פנתה אליו: "באשר לפניות, חוזרות ונשנות, אלי ... הרי אלו מוכחות. לא הייתה כל פנייה, בעל פה או בכתב, טרם ביצוע העבודות הנטענות" (ראה בסעיף 4 לתצהירו). בחקירתו הנגדית התמיד בטענתו כי פליפנקו לא פנתה אליו בנדון (ראה בעמ' 13 שורות 47-50, עמ' 14 שורה 13). טקסיר העידה בתצהירה כי כיהנה כחברת הנציגות בשנים 99-00 ובשנת 08, היינו בסמוך לביצוע התיקונים בשנת 2014 לא הייתה חברת נציגות. לשאלת המפקח "האם הנתבעת פנתה אלייך במהלך השנים מאז ההליך הקודם בטענה שיש לה רטיבות בדירה" השיבה כי: "פנתה אלי כמה פעמים אבל זה היה בקשר לתשלום שהיא חויבה לו בהליך הקודם אבל לא בקשר לנזילה" (ראה עמ' 14 שורות 43-46). טקסיר העידה ואישרה כי בשנת 2008 התלוננה הנתבעת על רטיבות בדירתה (עמ' 3 לתצהיר עדותה הראשית) וכי הייתה פעם נוספת בה שילמה לה 250 ₪ לאחר שטענה כי הייתה לה בעיית נזילה אותה תיקנה (עמ' 4 לתצהירה). עם זאת הכחישה כי נעשו אליה פניות טרם התיקון בשנת 2014 וממילא, לא כיהנה אז כנציגות.

35. שטרית אמנם ציין בתצהירו ובחקירתו הנגדית כי שכן של הנתבעת פנה אליו וציין בפניו כי פליפנקו מתלוננת על רטיבות (ראה בתצהיר עדותו הראשית ס' 8 וכן בחקירתו הנגדית, עמ' 14 שורות 6-7), אולם לטענתו אותו שכן "חזר אלי במענה כי העניין נבדק ואין רטיבות" (ראה ס' 8 לתצהיר עדותו הראשית, עמ' 14 לפרוטוקול שורה 7). עדות זו לא הופרכה. בנסיבות אלו, בהן נטען כי הנושא נבדק ונמצא כי אין רטיבות, לא ניתן לראות בפניית אותו שכן כפניה של פליפנקו המבקשת מהנציגות לתקן ליקויי איטום בגג שלטענתה גורמים לרטיבות בדירתה. אין די בכך על מנת להרים את הנטל המוטל על פליפנקו בהקשר זה. ממילא, פליפנקו לא זימנה את אותו שכן (מלאכי שליט. שמו נזכר בס' 8 לתצהיר שטרית) להעיד בהליך זה מטעמה.

36. הנתבעת אישרה כאמור כי לא פנתה לנציגות בכתב. מוטב לבעל דירה המבקש כי הנציגות תבצע תיקונים ברכוש המשותף לפנות בצורה רשמית ובכתב לנציגות ולו על מנת שתהיה בידי אסמכתא לפניה כאמור. במצב הדברים בו אין בידי הנתבעת אסמכתא בכתב וטענותיה לפניות בעל פה נותרו עדות יחידה אל מול עדות טקסיר ושטרית אשר הכחישו בתוקף פניות כאמור, ואף בהיעדר עדותו של מלאכי שליט מטעמה, לא עלה בידיה להוכיח כי אכן נעשו פניות לנציגות טרם ביצועם של התיקונים בפועל בשנת 2014.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האם שיהוי שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי?

37. כאמור, הנתבעת טענה לפגמי רטיבות בדירתה כבר משנת 2008 לכל המוקדם (ראה גם בתצהיר טקסיר בו היא מציינת כי "למיטב זכרוני היה זה בשנת 2008 עת פנתה אלי הנתבעת והתלוננה בפניי על רטיבות בדירתה הנוזלת מהגג .." (ראה סעיף 3 לתצהירה). מכל מקום אין מחלוקת כי בשנת 2011, במסגרת ההליך הקודם, כבר העלתה פליפנקו את טענתה לרטיבות ולפגם בגג המשותף שמחובתה של הנציגות לתקן. עם זאת, רק בשנת 2014 ביצעה את התיקונים וזאת מבלי שפנתה בתביעה מקדימה למפקח. הנתבעת אמנם טענה כי סבלה מהרטיבות משך שנים עד שפנתה בשנת 2014 לתיקון באופן עצמאי (ראה בסעיף 9 לתצהירה) אך לא טענה, לא כל שכן לא הוכיחה, כי הרטיבות התעצמה או התפשטה אל עבר חדרים נוספים בדירתה. במצב דברים זה לא הוכחה ממילא כל דחיפות מיוחדת בביצוע התיקונים או לא הוכח כי פניה למפקח הייתה מחמירה את הנזק כלל וככל. ההפך הוא הנכון- היה על פליפנקו להקדים ולפנות בתביעה למפקח בזמן אמת על מנת שניתן יהיה לבחון נכוחה את הפגם הנטען בגג המשותף, את הרטיבות בדירתה, ובהתאם ליתן את הסעד הראוי והצודק בנסיבות העניין. כשנשאלה פליפנקו בעדותה מדוע לא פנתה למפקח, אף לא טענה כי הדבר היה מגביר את נזקי דירתה. כל שהשיבה במענה לשאלה זו הוא: **"פניתי לרינה חורי** (עו"ד ששלחה בשם פליפנקו מכתב לנציגות לאחר ביצוע התיקון- י.ע.ש) **בשבילי היא המומחית"** (ראה פרוט' 20.5.19 עמ' 11 שורה 1). עם זאת, פניית פליפנקו לעו"ד חורי נעשתה לאחר ביצוע התיקונים, או אז שלחה בשמה עו"ד חורי מכתב לנציגות בו דרשה את החזר התשלום (ראה מכתב חורי). פנייה מראש למפקח טרם ביצוע התיקונים, לא נעשתה, וזאת מבלי שניתן לכך טעם המניח את הדעת. הנה כי כן, גם במבחן זה לא עמדה פליפנקו.

נחיצות התיקון – האם אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולת פליפנקו לעשות שימוש בדירתה

38. כאמור לעיל, לא הוכח שהתיקון היה נחוץ ברמה זו שאי תיקון בהקדם, אף בטרם פניה למפקחת, יפגע ביכולת הנתבעת לעשות שימוש בדירתה. עובדה היא כי משך שנים בהן טענה כי קיימת רטיבות בדירתה לא נמנע מפליפנקו לעשות שימוש בדירתה והיא אף השתמשה בה בפועל על אף טענתה לרטיבות.

האם הליקוי ברכוש במשותף תוקן על ידי פליפנקו ברמה נאותה?

39. כאמור לעיל, הקבלן מטעם הנתבעת לא העיד כלל בהליך ולפיכך גם לא ניתן היה ללמוד ממנו על טיב התיקון שביצע ועל רמתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. מעדות בביוף, אשר שותף לביצוע העבודות, עלה כי הוא כלל אינו מומחה בתחום האיטום ולמעשה כי זו הייתה הפעם הראשונה בה ביצע תיקון איטום כאמור בגג- "אני לא עובד בזה פעם אחת עשיתי עבודת איטום. זו פעם ראשונה בחיים שעשיתי עבודה כזו..." (עמ' 7 לפרו' שורות 12-13). בביוף העיד כי הוא והקבלן ביצעו עבודות אלו: "קודם כל טיטאנו, ואח"כ שמנו זפת וסיידנו כבר לא ראו רטיבות..." (עמ' 7 שורה 29). בביוף העיד כי ביצעו את העבודה באוגוסט וכי הגג היה רטוב בגלל "דוד מקולקל" (עמ' 7 שורה 27). מעדותו של בביוף עלה למעשה כי לא בוצע איטום באמצעות יריעות ביטומניות. גם בקבלות שצירפה הנתבעת אין סימן לביצוע איטום באמצעות יריעות ביטומניות. בפועל, אפוא, אין חולק כי קיימות בגג יריעות ביטומניות – כך מאשר גם המהנדס מטעם פליפנקו, בליומנקרנץ: "מעל דירה 34 (דירת פליפנקו- י.ע.ש) קיימת שכבת יריעות ביטומניות עליונות תקינה" (עמ' 2 לחוות דעת המהנדס). עוד הוא מוסיף מסיכום חוות דעתו כי: "בגג מעל דירה 34 קיימת שכבת יריעות ביטומניות עליונה חדשה והיא נמצאת במצב תקין" (סעיף 2 לסיכום חוות הדעת, עמ' 5). הנה כי כן קיימות בגג יריעות, אולם לא נטען כי זהו האיטום שביצעה הנתבעת. הנה כי כן, עולה ספק אם העבודות בוצעו ברמה נאותה. לפחות אחד מאלו שביצעו את העבודות לא היה מומחה בתחום ואילו האחר נמנע מלהעיד בהליך על טיב העבודות. בפועל נמצאו בגג יריעות ביטומניות תקינות וזו שעה שהנתבעת אף כלל לא טענה כי מי מטעמה ביצע התקנתן של אלו.

ה. סוף דבר

41. התביעה בתיק 345/17- מתקבלת בעיקרה. על הנתבעת לשלם סך של 3,360 ₪ לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה (ינואר 2013- אוגוסט 2017). באשר לחלק הנוסף שנתבע בסך של 414 ₪, הרי שעל פי כתב התביעה מדובר בחוב פסוק שאין מקום להורות על ביצועו שוב במסגרת הליך זה.

42. התביעה בתיק 73/18- נדחית.

43. בשים לב לתוצאות ההליכים, תישא הנתבעת בהוצאות התובעת ושכר טרחת בא כוחה בסך כולל של 2,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ולאחר מכן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, ה' כסלו תש"פ, 3 דצמבר 2019, בהיעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/345/2017, 1/73/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יעל ענתבי-שרון
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין